



P U T U S A N

Nomor 5880 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SENIAH alias INAQ RUMIHIN**, bertempat tinggal di Batu Bireng, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2. TARJIDIN alias AMAQ LASMANA**, bertempat tinggal di Batu Bireng, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3. MURSIDIN alias AMAQ RODI**, bertempat tinggal di Batu Bireng, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4. SAHNI alias INAQ ENDI**, bertempat tinggal di Batu Iting, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhiddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pada Advokat pada Kantor Hukum Muhiddin, S.H., M.H. dan *Partners*, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat;

L a w a n

JELE alias AMAQ ANTI, bertempat tinggal di Batu Bireng, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Riki Riyadi, S.H., M.H., dan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5880 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Untuk Keadilan", yang beralamat di Jalan R.A Kartini, Nomor 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

RUMIHIN alias AMAQ PAISAL, bertempat tinggal di Batu Bireng, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa seluas $\pm 275 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dari luas total $\pm 550 \text{ m}^2$ (lima ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat berdasarkan jual beli pada tahun 1992 dengan Inaq Mirok, yang terletak di Batu Bireng, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Barat : tanah H. Hasbullah;
Timur : Jalan Desa;
Utara : tanah Amaq Saiful;
Selatan : Pecahan (tanah Penggugat);
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5880 K/Pdt/2024



4. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat terkait peralihan tanah sengketa yang dilakukan Para Tergugat adalah batal demi hukum atau dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar:
 - Materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan/memperoleh tanah sengketa, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dan/beserta apa yang ada di atasnya kepada Penggugat secara cuma-cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa dalam rekonvensi yaitu jalan sebagai akses keluar masuk Para Penggugat Rekonvensi adalah milik dari Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan surat yang timbul dan peralihannya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - Moril : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Materil : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang denda (*dwangsom*) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dihitung sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai dan/ memperoleh objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah atas objek sengketa rekonvensi secara cuma-cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa alat berat dan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *conservatoir beslag* (CB) atas objek sengketa rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau, apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 6 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 5880 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.583.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram telah memberikan Putusan Nomor 52/PDT/2024/PT MTR, tanggal 27 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Sel yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi adalah pemilik objek sengketa seluas 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dari luas total 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat berdasarkan jual beli pada tahun 1992 dengan Inaq Mirok, yang terletak di Batu Bireng, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : tanah H.Hasbullah;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5880 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan desa;
- Utara : tanah Amaq Saiful;
- Selatan : pecahan (tanah Penggugat);

adalah milik Pembanding semula Penggugat Konvensi;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi dan atau siapapun yang menguasai dan/memperoleh tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I, III, IV Rekonvensi/Tergugat I, III, IV Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, III, IV Konvensi/Penggugat I, III, IV Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT.KS/2024/PN Sel, *juncto* Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 5880 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Sel, tertanggal 6 Maret 2024 yang di Putuskan oleh Pengadilan Negeri Selong;
3. Membatalkan Putusan Tingkat Banding Nomor 52/Pdt/2024/PT MTR, tanggal 27 Mei 2024 yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Mataram;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong telah salah menerapkan hukum dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 8 Desember 2023 diperoleh pemahaman bahwa di atas tanah objek sengketa seluas 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) tersebut terdapat 4 (empat) bangunan permanen berupa sebuah bangunan oven sebagai tempat pembakaran tembakau dan 3 (tiga) bangunan rumah, oleh sebab

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5880 K/Pdt/2024



itu terdapat ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat Dalam Konvensi, sebab seharusnya tidak hanya tanah seluas 275 m² (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang menjadi objek sengketa, melainkan pula 4 (empat) bangunan di atas tanah tersebut, agar nantinya penyelesaian perkara *a quo* menjadi tuntas;

- Bahwa dengan demikian gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Seniah alias Inaq Rumihi, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 52/PDT/2024/PT MTR, tanggal 27 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 6 Maret 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SENIAH alias INAQ RUMIHIN, 2. TARJIDIN alias AMAQ LASMANA, 3. MURSIDIN alias AMAQ RODI, 4. SAHNI alias INAQ ENDI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 52/PDT/2024/PT MTR, tanggal 27 Mei 2024 yang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5880 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor
84/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 6 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, III, dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Prayogi Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5880 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd.

Prayogi Widodo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5880 K/Pdt/2024